2026년도 제37회 공인중개사 부동산세법 누적식 모의고사 (제2회)

박문각 평택학원
☎ 031) 691 - 1972

과 목 명	부 동 산 세 법	제한시간 30분

일자	2주차 - 26.07.11	문항수	25문항	담당	이 혁 교수

감독관확인

1. 다음 중 납세의무 성립과 확정에 대한 설명으로 틀린 것은? 필20

① 재산세는 과세기준일에 납세의무가 확정되는 조세이다.
② 중간예납하는 소득세는 중간예납기간이 끝나는 때 납세의무가 성립한다.
③ 종합부동산세는 납세의무자가 신고를 하고자 하는 경우에는 신고할 때 납세의무가 확정되는 조세이다.
④ 취득세에 부가되는 지방교육세는 과세물건을 취득하는 때 납세의무가 성립하고 신고할 때 납세의무가 확정된다.
⑤ 등록면허세는 등기 등록하는 때 납세의무가 성립하고 신고를 하지 아니한 경우에는 과세권자가 결정하는 때 납세의무가 확정된다.

2. 다음은 신고납부(신고납세)를 원칙으로 하는 조세이다. 옳은 것은?

㉠ 취득세	㉡ 종합부동산세
㉢ 등록면허세	㉣ 재산세
㉤ 양도소득세	㉥ 지역자원시설세(소방분)

① ㉠,㉢,㉤ ② ㉡,㉣,㉥
③ ㉠,㉡,㉢ ④ ㉡,㉢,㉣
⑤ ㉠,㉢,㉣

3. 「지방세법」 상 부동산의 유상취득으로 보는 것은 모두 몇 개인가? 필 44

㉠ 공매(경매를 포함)를 통하여 배우자의 부동산을 취득한 경우
㉡ 파산선고로 인하여 처분되는 부동산 등을 배우자등이 취득한 경우
㉢ 배우자의 부동산을 취득한 경우로서 그 취득 대가를 지급한 사실을 증명한 경우
㉣ 권리의 이전이나 행사에 등기가 필요한 부동산을 직계존속과 직계비속이 서로 교환한 경우
㉤ 증여자(배우자 또는 직계존비속 제외)의 채무를 인수하는 부담부증여로 취득한 경우로서 그 채무액에 상당하는 부분을 제외한 나머지 부분의 경우

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

4. 「지방세법」 및 「지방세기본법」상 취득세에 대한 특징으로 옳지 않은 것은?

① 법인 설립시에 발행하는 주식 또는 지분을 취득함으로써 과점주주가 된 경우에도 취득으로 보아 취득세 납세의무를 부담한다. 필 38
② 「민법」 등 관계 법령에 따른 등기·등록 등을 하지 아니한 경우라도 사실상 취득하면 각각 취득한 것으로 보고, 해당 취득물건의 소유자 또는 양수인을 각각 취득자로 한다.필41
③ 취득세는 취득하는 때 납세의무가 성립하고 과세표준 및 세액을 과세관청에 신고하는 때 확정된다. 필 34
④ 취득세의 경우 기한 후 신고를 할 수 있다. 필 70
⑤ 취득세는 도세로서 과세대상 물건의 소재지를 관할하는 도에서 그 취득자에게 부과함이 원칙이지만 도세 징수 위임에 관할 규정에 따라 실제로 취득세 부과징수는 시장 군수가 징수하게 된다. 필 40

5. 지방세법상 취득세에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 지방자치단체에의 기부채납을 조건으로 부동산을 취득하는 경우 취득세를 과세한다. 필 47
② 취득세는 연부금액을 기준으로 면세점 여부를 판정한다.필71
③ 임시용 건축물로서 존속기간이 1년을 초과하지 아니하는 경우 취득세를 비과세 한다. 필 51
④ 차량,기계장비,선박,항공기를 제조, 조립, 건조하는 경우는 원시취득으로 보아 취득세를 과세한다. 필 37
⑤ 고급오락장을 취득하는 경우 사치성 재산으로 표준세율에 중과기준세율의 100분의 200을 합한 세율을 적용한다.필62

6. 「지방세법」 상 취득세에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 주택을 신축 또는 증축한 이후 해당 주거용 건축물 소유자가 해당 주택의 부속토지를 취득하는 경우 주택의 부수토지로 보아 주택에 대한 취득세율을 적용한다. 필 64
② 부동산 등을 한꺼번에 취득하여 부동산 등의 취득가격이 구분되지 아니하는 경우에는 한꺼번에 취득한 가격을 각 과세물건별 시가표준액 비율로 나눈 금액을 각각의 취득가격으로한다. 필 56
③ 건축물의 개수로 인하여 건축물 면적이 증가할 때에는 중과기준세율을 적용한다. 필 66
④ 증여로 인한 승계취득의 경우 해당 취득물건을 등기 등록을 하지 아니하고 취득일로부터 60일 이내에 공정증서 등에 의하여 계약이 해제된 사실이 입증되는 경우에는 취득한 것으로 보지 아니한다. 필 50
⑤ 취득세 과세표준은 취득당시가액으로 하며 증여로 인한 취득의 경우 시가표준액을 과세표준으로 한다. 필 53

7. 「지방세법」 상 취득세의 과세표준 및 세율에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 동일한 과세물건에 2 이상의 세율이 적용되는 때에는 그 중 높은 세율을 적용한다. 필 60
② 유상, 상속, 증여 등으로 취득하는 부동산이 공유물일 때에는 그 취득지분의 가액을 과세표준으로 하여 각각의 세율을 적용한다. 필 61
③ 지방자치단체의 장은 조례로 정하는 바에 따라 취득세의 세율을 표준세율의 100분의 50의 범위에서 가감할 수 있다.필60
④ 부동산 등을 상속으로 취득한 경우에는 시가인정액을 취득당시 가액으로 한다. 필 53
⑤ 중과기준세율이란 표준세율에 가감하거나 세율의 특례 적용기준이 되는 세율로서 1천분의 20을 말한다. 필 61

8. 「지방세법」상 부동산의 취득세 과세표준을 사실상의 취득가격으로 하는 경우 이에 포함될 수 있는 항목에 해당하지 않는 것은? 필 55

① 법인이 건설자금에 충당한 차입금의 이자
② 법인이 취득하는 경우 취득가격에서 할부 또는 연불조건부 계약에 따른 이자상당액 및 연체료
③ 법인이 공인중개사에게 지급한 중개보수
④ 부가가치세
⑤ 취득대금 외에 당사자 약정에 의한 취득자 조건 부담액과 채무인수액

9. 지방세법상 취득세액을 계산할 때 중과기준세율만을 적용하는 것을 모두 고른 것은? 필 66

㉠ 토지의 지목변경으로 가액이 증가한 경우
㉡ 존속기간이 1년을 초과하는 임시건축물의 취득
㉢ 민법 제839조의2에 따라이혼시 재산분할로 인한 취득
㉣ 상속으로 인한 취득 중 법령으로 정하는 1가구 1주택 및 부속토지의 취득
㉤ 개수로 인하여 건축물의 면적이 증가한 경우

① ㉠ ㉤ ② ㉠
③ ㉠ ㉡ ④ ㉡ ㉢
⑤ ㉢ ㉣ ㉤

10. 취득세 부과 징수에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 부동산을 증여로 취득한 경우에는 취득일로부터 3개월이내에 취득세를 신고하고 납부하여야 한다. 필 69
② 취득세 납세지가 분명하지 아니한 경우에는 그 취득자의 주소지를 납세지로 한다. 필 71
③ 국가나 지방자치단체 등이 취득세 과세물건을 매각하면 매각일로부터 30일 이내에 지방자치단체의 장에게 통보하거나 신고하여야 한다. 필 69
④ 취득세 과세물건을 취득한 후에 그 과세물건이 중과세율의 적용대상이 되었을 때에는 중과세 대상이 된 날로부터 60일 이내 중과세율을 적용하여 산출한 세액에서 이미 납부한 세액 (가산세 포함)을 공제한 금액을 세액으로 하여 신고·납부하여야 한다. 필 69
⑤ 고급주택을 상속으로 취득한 경우 상속개시일로부터 60일 이내에 주거용이 아닌 용도로 사용하거나 고급주택이 아닌 용도로 사용하기 위하여 용도변경 공사를 착공하는 경우는 중과세 대상에서 제외한다 필 63

11. 지방세법상 취득세가 부과되지 않는 것은?

① 직계존속으로부터 거주하는 주택을 증여 받은 경우
② 형제간에 부동산을 상호 교환한 경우
③ 주택법에 따른 공동주택의 개수(건축법에 따른 대수선 제외)로 인한 취득 중 개수로 인한 취득 당시 주택의 시가표준액이 9억원 이하인 경우 필 48
④ 파산선고로 인하여 처분되는 부동산을 취득한 경우
⑤ 주택법에 따른 주택조합이 해당 조합원용으로 조합 주택용 부동산을 취득한 경우 필 41

12. 취득세에 관한 설명 중 옳은 것으로 모두 묶인 것은?

㉠ 상속 또는 증여를 원인으로 취득하여 취득세 법정신고기한까지 과세표준신고서를 제출하지 아니하는 경우 제척기간은 신고기한의 다음 날부터 7년간이다. 필 22
㉡ 취득세액이 50만원 이하일 때에는 취득세를 부과하지 않는다. 필 71
㉢ 연부취득의 경우에는 총연부금액을 기준으로 면세점을 여부를 판단한다. 필 71
㉣ 토지를 취득한 자가 그 취득한 날부터 1년 이내에 그에 인접한 토지를 취득한 경우에는 그 전 후의 취득에 관한 토지의 취득을 1건의 토지 취득으로 보아 면세점을 적용한다. 필 71

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

13. 「지방세법」상 부동산 등기에 있어서 등록면허세 표준세율로서 틀린 것은? 필 79

① 소유권보존등기 : 부동산가액이 1천분의 8
② 가압류 등기 : 부동산가액의 1천분의 2
③ 지역권설정등기 : 요역지가액의 1천분의 2
④ 전세권설정등기 : 전세금액의 1천분의 2
⑤ 상속으로 인한 소유권 이전등기 : 부동산가액의 1천분의 8

14. 다음 지방세 중 등록면허세에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 등기·등록이 된 이후 법원의 판결 등에 의해 그 등기 또는 등록이 무효 또는 취소가 되어 등기·등록이 말소된다 하더라도 이미 납부한 등록면허세는 과오납으로 환급할 수 없다.필 75
② 등기 또는 등록에 대한 등록면허세는 재산권 등 그 밖의 권리를 등기 또는 등록하는 때에 납세의무가 성립한다.필 75
③ 사실상 취득가격을 등록면허세 과세표준으로 하는 경우 등록당시 자산재평가의 사유로 그 가액이 달라진 경우에도 자산재평가전의 가액을 과세표준으로 한다. 필 77
④ 등록면허세는 재산권 기타 권리의 취득 이전 변경 소멸에 관한 사항을 공부에 등기 또는 등록을 하는 경우 그 등기 또는 등록을 받는 자가 납세의무자가 된다. 필 76
⑤ 등기 또는 등록을 하려는 자는 과세표준에 세율을 적용하여 산출한 세액을 등기 또는 등록을 하기 전까지 납세지를 관할하는 지방자치단체의 장에게 신고하고 납부하여야 한다. 필80

15. 지방세법상 등록면허세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 부동산의 등록에 대한 등록면허세의 과세표준은 등기· 등록 당시의 신고가액으로 한다. 필 80

② 부동산에 관한 등록면허세 과세표준의 신고가 없거나 신고가액이 시가표준액보다 적은 경우에는 시가표준액을 과세표준으로 한다. 필 80

③ 채권금액으로 과세액을 정하는 경우에 일정한 채권금액이 없을 때에는 채권의 목적이 된 것의 가액 또는 처분의 제한의 목적이 된 금액을 그 채권금액으로 본다. 필 78

④ 등록면허세 산출세액이 6,000원인 경우에는 등록면허세를 징수하지 아니한다. 필 79

⑤ 등록에 대한 등록면허세 납부세액이 있는 경우 납부세액의 100분의 20의 지방교육세를 부과한다. 필 80

16. 지방세법상 등록면허세에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 대도시 밖에 있는 법인의 본점이나 주사무소를 대도시로 전입함에 따른 등기는 법인등기에 대한 세율의 100분의 200을 적용한다. 필 82

② 신고의무를 다하지 아니한 경우에도 등록면허세 산출세액을 등록을 하기 전까지 납부하였을 때에는 신고를 하고 납부한 것으로 본다. 이 경우 가산세를 부과하지 아니한다. 필 80

③ 상속으로 인한 소유권이전 등기의 세율은 부동산 가액의 1천분의 8로 한다. 필 79

④ 등록면허세의 납세지가 분명하지 아니한 경우에는 등록관청 소재지를 납세지로 한다. 필 77

⑤ 같은 채권의 담보를 위하여 설정하는 둘 이상의 저당권을 등록하는 경우에는 이를 하나의 등록으로 보아 그 등록에 관계되는 재산을 처음 등록하는 등록관청 소재지를 납세지로 한다. 필 77

17. 다음은 취득세 및 등록면허세에 대한 설명이다. 틀린 것은? 필 72

① 취득세와 등록면허세 세율은 비례세율과 누진세율 구조로 되어 있다.

② 취득세는 면세점 규정이 있으나 등록면허세는 면세점 규정을 적용하지 아니한다.

③ 취득세는 중가산세 규정이 적용되지만 등록면허세는 중가산세 규정을 적용하지 아니한다.

④ 취득세는 과세물건을 취득하는 때 납세의무가 성립되고 등록면허세는 등기 등록하는 때 납세의무가 성립된다.

⑤ 취득세와 등록면허세는 기한 후 신고를 할 수 있다.

18. 등록면허세와 관계된 것은 모두 몇 개 인가?

㉠ 신고납부	㉡ 중가산세
㉢ 표준세율	㉣ 도세 및 구세
㉤ 중과세율	㉥ 종가세
㉦ 종량세	㉧ 차등비례세율
㉨ 초과누진세율	㉩ 면세점
㉪ 소액징수면제	㉫ 물납 ㉬ 분할납부

① 4개 ② 5개 ③ 6개 ④ 7개 ⑤ 8개

19. 「지방세법」상 재산세 과세대상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 1구의 건물이 주거와 주거 외의 용도로 사용되고 있는 겸용주택의 경우에는 주거용으로 사용되는 면적이 전체의 100분의 50이상인 경우에는 주택으로 본다. 필 84

② 1동의 건물이 주거와 주거 외의 용도로 사용되고 있는 경우에는 주거용으로 사용되는 부분만을 주택으로 본다. 필 84

③ 재산세의 과세대상 물건이 공부상 등재 현황과 사실상의 현황이 다른 경우에는 공부상 등재 현황에 따라 재산세를 부과한다. 필 83

④ 「건축법 시행령」에 따른 다가구주택은 1가구가 독립하여 구분 사용할 수 있도록 분리된 부분을 1구의 주택으로 보며, 이 경우 부속토지는 건물면적의 비율에 따라 각각 나눈 면적을 1구의 부속토지로 본다. 필 85

⑤ 주택부속 토지의 경계가 명백하지 아니한 경우에는 그 주택의 바닥면적의 10배에 해당하는 토지를 주택의 부속토지로 한다. 필 85

20. 「지방세법」상 재산세의 토지에 대한 과세대상 구분으로 옳지 않은 것은? 필 89

① 과세기준일 현재 계속 염전으로 실제 사용하고 있거나 계속 염전으로 사용하다가 사용을 폐지한 토지 : 종합합산 과세대상

② 1990년 5월 31일 이전부터 종중이 소유하는 농지 : 분리과세대상

③ 개인이 축산용으로 사용하는 도시지역 밖의 기준면적 이내의 목장용지 : 분리과세대상

④ 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 스키장 및 골프장용 토지 중 원형이 보전되는 임야 : 별도합산 과세대상

⑤ 「건축법」 등의 규정에 의하여 허가 등을 받아야 할 건축물(공장용 제외)로서 허가등을 받지 아니한 건축물에 딸린 토지: 종합합산과세대상

21. 다음은 재산세에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

① 재산세 납부세액이 250만원을 초과하여 재산세를 분납하려는 자는 납부기한까지 법령이 정하는 신청서를 시장 군수 구청장에게 제출하여야 한다. 필 105

② 재산세 납부세액이 400만원인 경우 100만원을 납부기한 지난 후 3개월 이내 분할하여 납부하게 할 수 있다.

③ 과밀억제권역 내에서 공장을 신설하는 경우에 있어서 그 건축물에 대한 재산세 세율은 최초 과세기준일로부터 5년간 표준세율의 100분의 500을 적용한다. 필 98

④ 재산세 과세대상에 소유권변동 사유 등이 발생한 경우에는 과세기준일로부터 15일 이내에 소재지 관할 시장·군수에게 신고하여야 하며 기한 내 신고를 하지 아니한 경우에는 무신고가산세가 부과된다. 필 93

⑤ 재산세는 보통징수 방법에 의하며 납세고지서는 늦어도 납기개시 5일 전까지는 발부하여야 한다. 필 103

22. 다음은 재산세 납세의무자에 관한 설명이다. 옳은 것은? 필 92

① 과세기준일 현재 과세대상 재산이 양도, 양수된 된 때에는 양도인을 납세의무자로 한다.

② 「신탁법」에 따라 수탁자 명의로 등기·등록된 신탁재산의 경우 위탁자별로 구분된 재산에 대해서는 그 수탁자를 납세의무자로 한다.

③ 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산선고 이후 파산종결의 결정까지 파산재단에 속하는 재산은 공부상 소유자가 재산세를 납부 할 의무가 있다.

④ 국가와 건축물에 대하여 연부로 매매계약을 체결하고 무상으로 사용하는 경우에 재산세 납세의무자는 매도계약자이다

⑤ 소유권의 귀속이 분명하지 아니하여 사실상의 소유자를 확인할 수 없는 경우 납세의무자는 공부상 소유자이다.

23. 지방세법상 재산세에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 지방자치단체의 장은 법령이 정하는 요건을 모두 충족하는 납세의무자가 1세대 1주택의 재산세액의 납부유예를 그 납부기한 3일전까지 신청하는 경우 이를 허가할수 있다. 이 경우 납부유예를 신청한 납세의무자는 그 유예할 주택 재산세에 상당하는 담보를 제공하여야한다. 필 106

② 소방분에 대한 지역자원시설세의 납기와 재산세의 납기가 같을 때에는 재산세의 납세고지서에 나란히 적어 고지 할 수 있으며 분할납부도 가능하다. 필 103

③ 과세기준일 현재 주택의 공시가격이 3억원인 경우 재산세 세부담상한은 100분의 105이다. 필 104

④ 재산세는 관할 지방자치단체의 장이 세액을 산정하여 보통징수의 방법으로 부과 징수한다. 필 103

⑤ 주택의 건물과 부속토지의 소유자가 다른 경우 해당 주택에 대한 세율을 적용할 때 주택의 토지와 건물의 가액을 합산한 과세표준에 초과누진세율을 적용한다. 필 98

24. 지방세법상 재산세의 과세표준과 세율에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 토지에 대한 재산세 과세표준은 개별공시지가이다. 필 96

② 법령에 따른 고급주택(1세대 1주택이 아님)의 재산세 과세표준은 시가표준액에 공정시장가액비율 100분의 60을 곱하여 산정한 가액이다. 필 96

③ 동일 시 군에 2이상을 소유하고 있는 경우 납세의무자별로 합산하지 아니하고 주택별로 주택의 세율을 적용한다.필 98

④ 주택의 경우 시가표준액에 공정시장가액을 곱하여 산정한 과세표준이 법령이 정하는 과세표준상한액보다 큰 경우에는 해당 주택의 과세표준은 과세표준상한액으로 한다.필 96

⑤ 지방자치단체의 장은 특별한 재정수요나 재해 등의 발생으로 재산세의 세율 조정이 불가피하다고 인정되는 경우 조례로 정하는 바에 따라 표준세율의 100분의 50의 범위에서 가감할 수 있다. 다만 가감한 세율은 해당 연도에만 적용한다. 필 97

25. 다음은 재산세에 대한 내용이다. 틀린 것은?

① 고지서 1장당 재산세로 징수할 세액이 2천원인 경우에는 해당 재산세를 징수한다. 필 103

② 주택에 대한 재산세(해당 연도에 부과할 세액이 20만원을 초과함)의 납기는 건물분은 7월 16일부터 7월 31일까지, 토지분은 9월 16일부터 9월 30일까지로 한다. 필 103

③ 토지에 대한 재산세 납세지는 토지 소재지이다. 필 103

④ 납세의무자의 신청을 받아 재산세를 물납하는 경우 관할 구역 안에 소재하는 부동산에 한하여 물납을 허가할 수 있다. 필 105

⑤ 신탁재산의 위탁자가 재산세 등을 체납한 경우로서 그 위탁자의 다른 재산에 대하여 체납처분을 하여도 징수할 금액에 미치지 못할 때에는 해당 신탁재산의 수탁자는 그 신탁재산으로서 위탁자의 재산세 등을 납부 할 의무가 있다.필 106

이혁 교수님 부동산 세법 단원별 모의고사 2회
정답 - 26.07.11

1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
①	①	④	①	③	②	④	④	③	③
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
③	③	②	③	④	①	①	④	③	①
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
④	③	③	①	②					